

วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ ๗๔๘/๒๕๖๕)

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งไม่รับคำขอของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่คัดค้านคำสั่งศาลที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การโดยวิธีการปกติแทนการยื่น
คำให้การโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และขอให้ศาลดำเนินการกับผู้ถูกฟ้องคดีตามคำเตือนที่ปรากฏ
ท้ายคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ กับขอให้ศาลเปิดเผยเอกสารประกอบการมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี
ไว้ในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งโต้แย้งคำสั่งศาลที่ยกคำขอของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ขอให้ศาลเรียกนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เข้ามาในคดี นั้น เป็นคำสั่งก่อนที่จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี และมีใช้คำสั่งที่ทำให้
คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล เนื่องจากศาลยังคงดำเนินการกระบวนการพิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไป
ตามพยานหลักฐานที่ยื่นต่อศาล อันถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ มิได้กำหนดให้อุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้ คำสั่งดังกล่าวจึงต้องอุทธรณ์พร้อมกับ
การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบ
ดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้าม
ตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ ศาลจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้
ตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๑/๒๕๖๕)

กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม จึงอุทธรณ์ได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์

๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขคำฟ้องให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น โดยอ้างแต่เพียงว่าอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ซึ่งพึงได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ อันเป็นหน้าที่ของรัฐ กรณีจึงเห็นได้ว่า คำร้องอุทธรณ์ดังกล่าวมิได้มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเช่นนี้เป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔/๒๕๖๕)

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากเป็นการฟ้องซ้ำตามข้อ ๔๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะหักล้างคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๖๕ ก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว และให้คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา คำพิพากษาศาลทหารกลาง ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมทั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ สิ้นผล และให้คำพิพากษาศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ ป.ค. ๓๓๙/๒๕๔๐ ถูกหักล้างตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ยกเลิกคำสั่งกองทัพอากาศ ที่ ๑๓๒๕/๒๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการคัดค้านว่าคำฟ้องคดีนี้ไม่ได้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน หรือมีข้อความใดระบุว่าการคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาไม่ชอบ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ด้วยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างไร หรือไม่ชอบด้วยเหตุผลใด กรณีจึงถือว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๕/๒๕๖๕)**

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มิใช่การกระทำอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง ที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวโดยอ้างว่า รัฐมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๑ ในการจัดให้มีบัตรประชาชนใหม่สี่เหลี่ยมทองคำระบบดิจิทัล เป็นบัตรขอพระราชทานโดยรัฐบาล ชื่อบัตรรักษาชีวิต บัตรแห่งรักความสุข ซึ่งมีได้มีข้อคัดค้านว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาดังกล่าว เป็นการกระทำอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่มีได้ระบุข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๘/๒๕๖๕)**

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องข้อหาที่หนึ่งที่ฟ้องเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไว้พิจารณา เนื่องจากวัตถุแห่งการฟ้องคดีในข้อหาที่หนึ่งสิ้นผลลง ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับในการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การออกคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อันจะถือได้ว่าเป็นผู้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องบางข้อหาและผู้ถูกฟ้องคดีบางราย



โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังจนเกือบครองสติไม่อยู่อันเนื่องมาจากผลกระทบของคำสั่งทางปกครองที่ไม่เป็นธรรมหลายฉบับ รวมตลอดถึงคำสั่งพิพากาในคดีนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น นั้น เมื่อพิจารณาจากคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวอย่างไร หรือคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างไร คำร้องอุทธรณ์คำสั่งนี้จึงไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนี้เป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามนัยข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๕/๒๕๖๕)

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวโดยอ้างว่า “การวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นเป็นการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่ต้น อันมีผลให้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นใช้บังคับมิได้... ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่มีอำนาจสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่และจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยต้องให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อน” กรณีจึงเห็นได้ว่าคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่ได้ระบุข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในการยื่นอุทธรณ์ไว้โดยชัดแจ้งในคำอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเป็นคำร้องอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๔๙/๑ วรรคสาม แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๕/๒๕๖๕)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวโดยอ้างแต่เพียงว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเนื้อความทำนองเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาในคำฟ้อง คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และมีได้ระบุข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างไว้โดยชัดแจ้ง อันเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง



ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๔๙/๑ วรรคสาม แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร. ๕๕/๒๕๖๕)

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้าน คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยวินิจฉัยว่า สมาคมสถาปนากิจสงเคราะห์ลูกค้าผู้กู้และผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. สาขาคง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มิได้มีฐานะเป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อีกทั้ง การดำเนินกิจการของสมาคมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิก ในสมาคม อันมีลักษณะเป็นกิจการภายในของสมาคม โดยหาได้มีลักษณะเป็นการได้รับมอบหมาย ให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิใช่หน่วยงาน ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีพิพาทตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ การที่ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิใช่ หน่วยงานทางปกครอง แต่ขอคำอธิบายว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกของสมาคมมากกว่าสิบปีและส่งเงิน เข้าสมาคมมาตลอด หากสมาชิกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการของสมาคม สมาชิกจะขอ ความเป็นธรรมกับหน่วยงานใด โดยเนื้อหาในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏข้อความใด ระบุงถึงข้อคัดค้านว่าผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งไม่รับคำฟ้อง ไว้พิจารณาเพราะเหตุที่มีข้อพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่ง ของศาลปกครองชั้นต้นอันเป็นสาระสำคัญของคำอุทธรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๒๗๓/๒๕๖๕)

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่หน่วยงานทางปกครอง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อพิพาทตามคำฟ้องเป็นเรื่องการเวนคืนกรรมกรรมประกันภัย และการจ่ายเงินตามกรรมกรรม ประกันภัย ตามสัญญาประกันภัยระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับนาย ว. ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรม



ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกัน คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยอ้างแต่เพียงว่าอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๑๙๑ และมาตรา ๒๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่คณะตุลาการศาลปกครองเท่านั้น จึงเห็นได้ว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีมิได้มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๙/๒๕๖๕)

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีของผู้ฟ้องคดีออกจากสารบบความ โดยวินิจฉัยว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำการในการปกครองสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ใช่คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ศาลปกครองจะมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบได้ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวโดยระบุข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นอ้างโดยชัดแจ้งในคำอุทธรณ์ว่า คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองหรือการใช้อำนาจทางปกครองอย่างไร หรือมีเหตุใดที่ทำให้คำฟ้องนั้นอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์แต่เพียงว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก่อความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น หากศาลปกครองเห็นว่าข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการวิวาทระหว่างสงฆ์ ศาลจังหวัดกระบี่ก็ต้องไม่รับฟ้องไว้พิจารณาหรือควรมีพระวินัยธรเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วย โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๑/๒๕๖๕)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีบรรยายฟ้องเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีไม่ชัดเจนตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในประเด็นดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ได้ทำคำฟ้องเพิ่มเติมโดยมิได้แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในประเด็นที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว กรณีจึงต้องตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่ศาลจะสั่งไม่รับคำฟ้องนี้



ไว้พิจารณาและสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยไม่ได้มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเพราะเหตุใด ดังนั้น คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ได้ระบุข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น อันเป็นสาระสำคัญของคำอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบดังกล่าว และเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๗/๒๕๖๕ ที่ ๘๔๔/๒๕๖๕ ที่ ๘๔๕/๒๕๖๕ และที่ ๘๔๖/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๒) ข้อที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากการฟ้องซ้ำ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นโดยกล่าวอ้าง



แต่เพียงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและจิตใจอย่างรุนแรง ถูกดูหมิ่นจากสังคม ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำ ผิดกฎหมายและศีลธรรม โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพกฎหมายและศีลธรรม อย่างเคร่งครัด เท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่ามีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้อง ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาดังกล่าวแต่อย่างใด อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงต้องถือว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมีข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๖๑/๒๕๖๕)**

คดีนี้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าสินไหมทดแทนแต่ไม่เต็ม ตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว แต่ในคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กลับไม่ปรากฏข้อคัดค้านในประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีน้อยกว่าที่ผู้ฟ้องคดีมีค่าขอ ว่าผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยอย่างไร คำอุทธรณ์ดังกล่าวเพียงแต่ อุทธรณ์เกี่ยวกับข้อบกพร่องในการดำเนินกระบวนการพิจารณา ซึ่งข้อบกพร่องที่ผู้ฟ้องคดีอ้างไม่กระทบ ต่อความสมบูรณ์ที่เป็นสาระสำคัญ จึงเป็นการโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๒๕/๒๕๖๕)**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้ปลูกส้มในเขตพื้นที่ตำบล แม่สาว อำเภอแม่ฮาด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ต่อท่อน้ำพีวีซีเพื่อนำน้ำจากลำน้ำแม่สาว (ลำห้วยแม่กิม) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก และอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าอุทยาน แห่งชาติดอยผ้าห่มปก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มาใช้ในการปลูกส้ม ต่อมา ได้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนท่อน้ำพีวีซีออกไปให้พ้น จากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ โดยผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมถึงทุเลาคำบังคับตามคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ถึงที่สุด โดยในคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เป็นอย่างอื่น และต่อมาได้พิพากษายกฟ้องและให้คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา



สืบผลลงตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำพิพากษาโดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีข้อคัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นว่าตนมีสิทธิใช้น้ำมาก่อน และน้ำในลำห้วยแม่กิมภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่ามีปริมาณเหือดแห้งลง แต่ก็มีได้มีข้อคัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยถึงความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างท่อน้ำพีวีซีรูกลำอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงและมีได้มีข้อคัดค้านว่าศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยข้อกฎหมายที่ปรากฏในคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผิดพลาดประการใด ส่วนคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้กล่าวอ้างว่าการใช้น้ำของผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทบกับระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ปัญหาการขาดแคลนนํ้าในการทำนาของกลุ่มเกษตรกรชาวนามิได้เกิดจากผู้ฟ้องคดีและกลุ่มชาวนาสวนส้ม การที่กลุ่มเกษตรกรชาวนามิและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้กฎหมายบังคับกับผู้ฟ้องคดีและกลุ่มชาวนาสวนเป็นการบีบบังคับให้ผู้ฟ้องคดีหมดหนทางประกอบอาชีพในที่ดินของตนเองจึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี และการบังคับใช้กฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมิได้มีข้อคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นได้ว่าคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมิได้มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนท่อน้ำพีวีซีออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกชอบด้วยพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แต่ประการใด ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นอ้างจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และข้อ ๑ (๑) ของประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การตรวจคำอุทธรณ์ที่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๓๙๖/๒๕๖๖)



๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าอาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่อาจแก้ไขได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี มีคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๑๓๘/๒๕๖๔ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในการแพร่ระบาดระลอกที่ ๔ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามข้อ ๔ (๑) ของคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองและมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องคดีไม่ได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไว้โดยชัดแจ้งว่าการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งพิพาทตามคำฟ้องคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองอย่างไร คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนี้เป็นกรณีไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๘/๒๕๖๕ และที่ ๖๑๙/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำขอเพิ่มเติมที่ยื่นมาในคำคัดค้านคำให้การไว้พิจารณา คำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่มีอาจอุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนิตยสารศาลปกครอง ๑๓๕๕

โดยต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ตุลาการเจ้าของสำนวนในศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๔/๒๕๖๕)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

คำสั่งของศาลที่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านคำให้การเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได้กำหนดให้อุทธรณ์ในระหว่างพิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๘/๒๕๖๕)

๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอเพิ่มเติมที่ยื่นมาในคำคัดค้านคำให้การไว้พิจารณา คำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่มีอาจุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้ โดยต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายและไม่ใช่คำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลันตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบดังกล่าว ตุลาการเจ้าของสำนวนในศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง



ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ให้ศาลปกครองสูงสุด จึงไม่ชอบด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อมีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และส่งสำนวนคดีคืนไปให้ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๔/๒๕๖๕)

คดีนี้นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงโทษไล่ผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ลดโทษเป็นให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำพิพากษาจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพราะเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ขอให้ศาลแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยตามที่ถูกล่ามหรือไม่ และพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี แม้ต่อมาระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งลดโทษผู้ฟ้องคดีจากลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการก็ตาม แต่คำสั่งลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ยังคงเป็นคำสั่งที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีความผิดทางวินัยเช่นเดียวกับคำสั่งลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งคดีนี้ ดังนั้น เหตุแห่งความเดือดร้อนเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำฟ้องว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกล่ามหรือเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงยังไม่หมดสิ้นไป การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาจำหน่ายคดีออกจากสารบบความทั้งที่เหตุแห่งการฟ้องคดียังไม่หมดสิ้นไป และศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นว่า คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองโดยไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง จึงมีเหตุอันสมควรที่จะยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๖๓/๒๕๖๖)



(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาของ ศาลปกครองชั้นต้นว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิทธิต่าง ๆ บรรดาที่มีตามกฎหมายได้ โดยเป็นอำนาจ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวที่จะเข้าว่าคดีแทนผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เมื่อศาลปกครองชั้นต้นยังมิได้ มีคำสั่งเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาเป็นคู่กรณีแทนผู้ฟ้องคดี การดำเนินกระบวนการคดี ทั้งหลายนับแต่วันที่ศาลล้มละลายได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นต้นไปจนศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นสมควรยกคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น แล้วกำหนดให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน และพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามนัยข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๓๙-๔๔๐/๒๕๖๖)

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้มีคำสั่งใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครอง สูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑

การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง

๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)

สิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนชุมชนเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก แม้ว่าพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะกำหนดให้อำนาจคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับได้เอง รวมทั้งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัครสมาชิกโดยคำนึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองเป็นหลักก็ตาม แต่ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวจะต้องไม่นำความแตกต่างในเรื่องอายุขึ้นมาเป็นข้อจำกัดสิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากเป็นการขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคล และหลักความเสมอภาคของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้

การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองสำหรับให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนสำหรับประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง หรือประโยชน์อื่น โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้ส่วนหนึ่ง ดังนั้น สิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนชุมชนเมืองจึงถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก แม้ว่าพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มาตรา ๙ รวมทั้งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๑ (๒) และข้อ ๓๐ จะให้อำนาจคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับได้เอง รวมทั้งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัครสมาชิกโดยคำนึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองเป็นหลักก็ตาม แต่ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวจะต้องไม่นำความแตกต่างในเรื่องอายุขึ้นมาเป็นข้อจำกัดสิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากเป็นการขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลและหลักความเสมอภาคของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม



ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการออกระเบียบฉบับที่พิพาท ประกอบกับมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ระเบียบคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองบ้านสภารศ ตำบลโนเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๑ (๓) ในส่วนของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกกองทุนชุมชนเมืองบ้านสภารศ ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิก จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๗๑/๒๕๖๕)

การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว่าต้องมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนนเท่ากับมีความรู้ระดับปานกลางขึ้นไป เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา มิใช่การกำหนดคุณสมบัติตามอำเภอใจหรือโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อันจะถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจำเป็นเฉพาะสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

การที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และต่อมาคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดคุณสมบัติว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยตามมาตรฐานตำแหน่ง



ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด และจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ตามกรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นอย่างแท้จริง โดยวัดจากระดับคะแนนประเมินผลการศึกษาที่สถาบันการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือวัดความสามารถ วัดผลสัมฤทธิ์ วัดคุณลักษณะ วัดทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนตามหลักสูตรสาขาวิชาที่กำหนด เป็นเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน และโดยที่ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จึงมีความจำเป็นจะต้องคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งการกำหนดผลคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาดังกล่าว ๒.๕๐ ขึ้นไป จะอยู่ในช่วงระดับคะแนน ๒.๕๐-๒.๙๙ เท่ากับมีความรู้ระดับปานกลางขึ้นไป จึงเห็นได้ว่า การกำหนดผลคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรดังกล่าวเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะทำให้การคัดเลือกบรรลัวัตุประสงค์เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะรับเข้าทำงาน อีกทั้ง การกำหนดคุณสมบัติข้างต้นเป็นการกำหนดคุณสมบัติที่ใช้เป็นการทั่วไป มิได้มีลักษณะเป็นการจงใจเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งหรือกีดกันผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียวมิให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด และมีได้เป็นการกำหนดตามอำเภอใจหรือโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อันจะถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น การที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ ออกประกาศฉบับที่พิพาทโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกว่าจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ จึงชอบด้วยมาตรา ๒๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ และการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดี) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวและประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามมาตรฐานตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ทั้งนี้ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๘๕/๒๕๖๖)

๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ในการคุ้มครองผู้บริโภคมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองไว้สิทธิของประชาชนซึ่งจำเป็นต้องรับบริการจากสถานพยาบาลย่อมได้รับความคุ้มครอง โดยถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ดังนั้น การที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุม จำนวน ๕๒ รายการ รวมถึงยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค แม้จะมีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพสถานพยาบาล แต่เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้กระทำได้ การออกประกาศพิพาทของ กกร. จึงสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๒ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และเป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) จะมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพสถานพยาบาลตามมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่บทบัญญัติมาตรา ๔๐ ดังกล่าว ก็มีข้อยกเว้นว่าการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพสามารถกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบกับสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคและจำเป็นต้องไปรับบริการจากสถานพยาบาลก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เช่นเดียวกัน โดยถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มี

